

1500324-39.2022.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... confessou. Esclareceu que realizou o tráfico devido a dívida decorrente de tráfico. Estava em regime aberto.

A confissão quanto ao comércio ilícito de entorpecentes restou confortada pela versão apresentada pelos policiais, bem como pela apreensão de drogas diversas e em quantidade compatível com o tráfico.

Não é possível vislumbrar qualquer hipótese de exclusão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500324-39.2022.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500324-39.2022.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2049037/2022 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 857/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Claudio Costa Leao

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra LUIZ CLAUDIO COSTA LEAO, pela conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridas no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 15h34, na Rua Bernardo Guimarães, n.º 10, esquina com a Avenida Princesa Isabel, Jardim Amanda, nesta cidade de Hortolândia. Alega a acusação que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 21 porções de cocaína, com peso aproximado de 48 gramas, e 36 porções de crack, com peso aproximado de 14 gramas (fls. 62/64).

FA às fls. 31/38 e certidão de distribuições criminais às fls. 39/40.

Notificado apresentou defesa prévia (fls. 85/86).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 16 de maio de

2022 (fls. 89/92).

Citado, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo auto de constatação preliminar (fls. 09/10), pelo laudo pericial (fls. 98/100) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Os policiais militares Sandro Gomes e Fernando de Souza disseram que estavam em patrulhamento pelo local, já conhecido pela prática de tráfico de drogas, quando se depararam com o acusado em atitude suspeita próximo a um bar já conhecido pelo tráfico, o que motivou sua abordagem e, em revista pessoal, localizaram drogas e dinheiro. Parte da droga estava na cueca, outra no bolso na bermuda juntamente com o dinheiro. Ao indagarem o réu, ele respondeu que estava traficando porque passava dificuldade financeira. Não foi localizada maconha.

O réu, interrogado em Juízo, confessou. Esclareceu que realizou o tráfico devido a dívida decorrente de tráfico. Estava em regime aberto.

A confissão quanto ao comércio ilícito de entorpecentes restou confortada pela versão apresentada pelos policiais, bem como pela apreensão de drogas diversas e em quantidade compatível com o tráfico.

Não é possível vislumbrar qualquer hipótese de exclusão da culpabilidade por estar o réu traficando em decorrência de dificuldades financeiras, pois, além restar isolada a versão alegada, esta não é suficiente para afastar a conduta criminosa, prevista no art. 33 da Lei de Drogas. Tampouco a traficância por dívida decorrente do consumo próprio é motivo legal para justificar a conduta.

Portanto, diante das provas colhidas em juízo, sendo a quantidade compatível com a imputação de tráfico de drogas, confortada pela confissão, a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

Quanto a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa.

Entretanto, no caso, o réu é reincidente e possui maus antecedentes (conforme se extrai da FA e certidão acostadas às fls. 31/40) e possuía quantidade e variedade de drogas significativas, não comprovando profissão lícita, tudo a revelar a habitualidade criminosa, de modo que não faz jus a concessão da benesse.

Nessas condições passo à dosimetria da pena, observado o sistema trifásico, adotado pelo Código Penal (CP, art. 68).

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, considerando que o réu ostenta maus antecedentes (processo nº 0002331-55.2010.8.26.0114), bem como a quantidade e variedade de entorpecentes, pois suficiente para permitir a continuidade delitiva, atingindo maior número de usuários e de maior comprometimento à saúde pública, que são circunstâncias negativas do crime, fixo a pena base em 06 anos 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes a circunstância atenuante da confissão e a circunstância agravante da reincidência (processo nº 0004930-39.2012.8.26.0229), pelo que se compensam.

Não há causas de aumento e diminuição da pena, pelo que torno definitiva a pena aplicada acima.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a reincidência do acusado e a pena imposta, justifica-se a imposição do regime mais severo, isto é, o regime inicial fechado. Ademais, o regime inicial fechado é o único adequado para o caso em face do princípio da suficiência penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação. A previsão constitucional para um tratamento mais severo aos crimes hediondos aponta insuficiência, como resposta jurisdicional apta à reprovação da conduta praticada, de regime prisional mais brando ou a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde o dia 20/02/2022 até o presente, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Não é possível a substituição da pena por restritiva de direito ou a concessão de suspensão condicional da penal, sendo que as circunstâncias acima indicadas para fixação do regime inicial apontam para a necessidade de rigor no acompanhamento da pena.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu LUIZ CLAUDIO COSTA LEO, RG: 46664202-SP, nascido em 16/04/1990, natural de Monte Mor-SP, filho de Luiz Claudio Leão e Maria Antônia Costa Leão, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, submetendo-o à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias multa no piso legal.

O réu deverá permanecer preso, na hipótese de recurso. A apuração de elementos seguros do risco de continuidade delitiva, diante das circunstâncias da prisão impõem maior resguardo do meio social contra futuras ações. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, mantenho a prisão preventiva antes decretada. Recomende-se o réu no estabelecimento onde se encontra custodiado; Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publique-se. Intimados em audiência. Cumram-se.

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA